

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1053/2533

นายสุรศักดิ์ จิตติกานนท์
บริษัทสินทวีโฮลดิ้ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 229

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยโดยจำเลยยังมิได้วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษามาเป็นการไม่ชอบที่ศาลฎีกาจะเพิกถอนคำสั่งที่ให้รับฎีกาจำเลยเสีย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,111,527.02 บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละห้าต่อปีของต้นเงิน 1,083,441 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ ศาลชั้นต้นพิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยื่นฎีกาพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอเลื่อนระยะเวลาวางเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาและค่าธรรมเนียมใช้แทนบัดนี้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีในชั้นศาลฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโดยที่จำเลยยังมิได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษามาวางศาลเป็นการไม่ชอบ จึงให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้รับฎีกาจำเลย และเมื่อมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รับฎีกาจำเลยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ